

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 892/2539 พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 3 กอง
ตำรวจสันติบาล

โจทก์

นาย อุดลย์ ภมรานนท์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเนรเทศ ร.ศ. 131 มาตรา 6

จำเลยทำสัญญาประกันผู้ถูกสั่งเนรเทศทั้งสี่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งให้เนรเทศตามพระราชบัญญัติการสั่งเนรเทศมาตรา 6วรรคหนึ่งและอยู่ในความควบคุมของโจทก์จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้เนรเทศโดยกำหนดความรับผิดชอบของจำเลยไว้ว่าหากไม่สามารถส่งตัวผู้ถูกสั่งเนรเทศทั้งสี่ให้แก่โจทก์ตามกำหนดนัดได้จำเลยยอมให้ปฏิบัติตามสัญญาเป็นการกำหนดความรับผิดชอบทางแพ่งไว้สัญญาประกันจึงใช้บังคับได้และไม่ใช้การประกันตามมาตรา 6วรรคสามซึ่งเป็นการประกันต่อรัฐมนตรีตามคำสั่งผ่อนผันให้ส่งตัวผู้ถูกสั่งเนรเทศไปประกอบอาชีพในที่ใดๆตามคำร้องขอของผู้ถูกสั่งเนรเทศ

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2507 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2508 จำเลย ทำ สัญญาประกัน ตัว นาย ยู่ฉ่อย หรือ ฮวงบั่นหรือชานวุ่น แซ่โก นาย ช้อยไ้หรือไชยไ้ แซ่โก นาย ฉีล็ก แซ่ลิม และนายสู่มั่ง แซ่ลี ซึ่ง ต้อง หา

ว่า เป็น ผู้ต้อง เนรเทศ หลังจาก นั้น จำเลย ผิดสัญญา ไม่สามารถ ส่งตัวผู้ต้อง
เนรเทศ ทั้ง 4 คน ให้ แก่ โจทก์ ได้ ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงินจำนวน 400,000
บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2533
เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ และ แก้ไข คำให้การ ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้องเนื่องจาก ไม่
เคย ได้รับ มอบอำนาจ จาก กรมตำรวจ โจทก์ ไม่มี อำนาจให้ ประกันตัว ผู้ต้องหา
ทั้ง 4 คน โจทก์ ไม่ได้ ฟ้อง ภายใน กำหนด 10 ปีคดี โจทก์ จึง ขาดอายุความ แล้ว
ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 400,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 13 ตุลาคม 2533เป็นต้น ไป
จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พัง ยุติ ว่า เมื่อ พ.ศ. 2507 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย อาศัย อำนาจ ตาม พระราชบัญญัติ การเนรเทศพ.ศ. 2499
มาตรา 5 และ มาตรา 6 มี คำสั่ง ให้ เนรเทศ นาย อยู่ฉ่อย หรือ ฮวงบั่นหรือชานวุ่น
แซ่โก นายช้อยไ้หรือไชยไ้ แซ่โก นาย ฉิลัก แซ่ลิ้ม นายสู้เม้ง แซ่ลี ออก นอก ราชอาณาจักรไทย ฐาน เป็น บุคคล ต่างด้าว อัน ไม่ พึง ปรารถนา จน ตลอด ชีวิต ใน
ระหว่างที่ ผู้ ถูก เนรเทศ ทั้ง สี่ ถูก ควบคุม โดย โจทก์ ซึ่ง เป็น พนักงานสอบสวน
กอง กำกับ การ 3 กองตำรวจสันติบาล เพื่อ รอ การเนรเทศ อยู่ นั้น จำเลยได้ ทำ

สัญญาประกัน ผู้ ถูก เนรเทศ ทั้ง สี่ กล่าว แล้ว ไป จาก โจทก์ ต่อมาจำเลย ผิดสัญญา ประกัน โจทก์ จึง ปรับ จำเลย ตาม สัญญาประกัน จำเลย ไม่ยอมชำระ ค่าปรับ ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ มี ว่า โจทก์มีอำนาจ ฟ้อง หรือ ไม่ พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ตาม พระราชบัญญัติ การเนรเทศพ.ศ. 2499 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง นั้น ระบุ ว่า เมื่อ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ได้ ออกคำสั่ง ให้ เนรเทศ ผู้ใด แล้ว รัฐมนตรี หรือ เจ้าพนักงานซึ่ง รัฐมนตรี มอบหมาย มีอำนาจ ที่ จะ จับกุม และ ควบคุม บุคคล ผู้ นั้น ไว้จนกว่า จะ ได้ ปฏิบัติ ตาม คำสั่ง ให้ เนรเทศ ดังนั้น ผู้ ถูก เนรเทศ ทั้ง สี่ ใน คดี นี้ จึง เป็น ผู้ที่ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ได้ ออกคำสั่งให้ เนรเทศ ตาม บทบัญญัติ ของ กฎหมาย ดังกล่าว และ อยู่ ใน ความ ควบคุมของ โจทก์ ซึ่ง เป็น พนักงานสอบสวน กอง กำกับ การ 3 กอง ตำรวจสันติบาลทั้งนี้ ตาม ความใน มาตรา 6 วรรคหนึ่ง และ ตาม ข้อบังคับ ที่ 5/2501เรื่อง ระเบียบ การเนรเทศ ตาม พระราชบัญญัติ การเนรเทศ พ.ศ. 2499ข้อ 619 ใน ระหว่าง ที่ ผู้ ถูก เนรเทศ ทั้ง สี่ ถูก ควบคุม ตัว อยู่ นั้น จำเลยได้ มา ตกลง ทำ สัญญาประกัน ผู้ ถูก เนรเทศ ทั้ง สี่ ไว้ ต่อ โจทก์ โดย กำหนดความรับผิดชอบ ของ จำเลย ไว้ ว่า หาก จำเลย ไม่สามารถ ส่งตัว ผู้ ถูก เนรเทศทั้ง สี่ ให้ แก่ โจทก์ ตาม กำหนด นัด ได้ จำเลย ยอม ให้ โจทก์ ปรับ จำเลยตาม สัญญาประกัน อันเป็น การ กำหนด ความรับผิดชอบ กัน ไว้ ตาม ข้อ สัญญา ทางแพ่งสัญญาประกัน ดังกล่าว ไม่ ขัด ต่อ ความสงบ เรียบร้อย และ ศีลธรรม อัน ดีของ ประชาชน เมื่อ จำเลย ทำ สัญญาประกัน ไว้ ต่อ โจทก์ ผู้มีอำนาจ ควบคุมผู้ ถูก เนรเทศ ไว้ เช่นนี้ สัญญาประกัน จึง ใช้ บังคับ ได้ และ มีผล ผูกพันจำเลย ให้ ต้อง ปฏิบัติ ตาม สัญญาประกัน เมื่อ จำเลย ผิดสัญญา ประกันจำเลย จะ มา อ้างว่า สัญญาประกัน ไม่มี ผล บังคับ หาได้ไม่ ด้วย เหตุ นี้โจทก์ จึง มีอำนาจ ฟ้องบังคับ ให้ จำเลย ชดใช้ เงิน ตาม สัญญาประกัน ได้สำหรับ บทบัญญัติ ใน มาตรา 6 วรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ การเนรเทศพ.ศ. 2499 นั้น เป็น กรณี ที่ กฎหมาย ให้ อำนาจ รัฐมนตรี ที่ จะ สั่ง

ผ่อนผันให้ ส่งตัว ผู้ ถูก เนรเทศ ผู้หนึ่ง ผู้ใด ไป ประกอบ อาชีพ ณ ที่ใด ๆตาม
คำร้องขอ ของ ผู้ นั้น เท่านั้น ซึ่ง หาก รัฐมนตรี มี คำสั่ง ดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรี จะ
ต้อง ให้ ผู้ ถูก เนรเทศ มี ประกัน หรือ มี ทั้ง ประกัน และหลักประกัน หรือ ทำ
ทัณฑ์บน ไว้ และ จะ ต้อง ให้ ผู้ ถูก เนรเทศ มา รายงาน ตนตาม ระยะเวลา และ
สถานที่ ที่ รัฐมนตรี กำหนด ใน คดี นี้ ผู้ ถูก เนรเทศ ทั้ง สี่มิได้ ร้องขอ ผ่อนผัน ต่อ
รัฐมนตรี เพื่อ ออก ไป ประกอบ อาชีพ ดัง ที่กฎหมาย บัญญัติ ไว้ แต่ ยัง คง ถูก
ควบคุม โดย โจทก์ เมื่อ จำเลย ทำ สัญญาประกันผู้ ถูก เนรเทศ ทั้ง สี่ ต่อ โจทก์
จำเลย ก็ ต้อง ปฏิบัติ ตาม สัญญาที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษา มา นั้น ไม่ต้อง
ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกาฎีกา ของ โจทก์ ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(พิมล สมานิตย์-สมชัย สายเชื้อ-กนก พรณรรักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติการเนรเทศพ.ศ.2499แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่2พ.ศ.2507และ
ฉบับที่3พ.ศ.2521มาตรา5ให้อำนาจรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออก
คำสั่งเนรเทศคนต่างด้าวที่ไม่เคยได้สัญชาติไทยโดยการเกิดออกไปนอกราช
อาณาจักรมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมี

คำสั่งเช่นนั้นได้จะต้องปรากฏว่ามีความจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ถูกสั่งเนรเทศมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอมิให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้แต่ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งเนรเทศเมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศส่งผ่อนผันโดยประการอื่นใดหรือสั่งให้ส่งไปประกอบอาชีพณที่แห่งใดแทนการเนรเทศตามที่เห็นสมควรได้ทั้งนี้โดยจะให้ทำทัณฑ์บนไว้ก็ได้(มาตรา8) ด้วยเหตุที่ผู้ถูกสั่งเนรเทศมีสิทธิอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ดังนั้น มาตรา7จึงห้ามมิให้ส่งตัวผู้ถูกสั่งเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรก่อนครบกำหนด15วันนับแต่วันแจ้งคำสั่งเนรเทศให้ผู้ซึ่งถูกสั่งเนรเทศนั้นทราบและเมื่อมีการอุทธรณ์แล้วจะต้องรอการเนรเทศไว้จนกว่านายกรัฐมนตรีจะได้มีคำสั่ง ส่วนการควบคุมบุคคลต่างด้าวนั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกก่อนที่จะมีการเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศบุคคลต่างด้าวและภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมไปถึงมีการอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งมาตรา6บัญญัติไว้ว่า "เมื่อได้ออกคำสั่งให้เนรเทศผู้ใดแล้วให้รัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายสั่งให้จับกุมและควบคุมผู้นั้นไว้ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งจนกว่าจะได้จัดการให้เป็นไปตามคำสั่งเนรเทศ ในขณะที่ดำเนินการขอรับคำสั่งรัฐมนตรีเพื่อเนรเทศผู้ใดพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะจับกุมและควบคุมผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการจับกุมและควบคุมมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในระหว่างผู้ถูกสั่งเนรเทศถูกควบคุมเพื่อรอการเนรเทศเนื่องจากยังไม่สามารถส่งตัวผู้ถูกสั่งเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรได้หากผู้ถูกสั่งเนรเทศนั้นร้องขอให้รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งผ่อนผันให้ส่งไปประกอบอาชีพณที่แห่งใดแทนการควบคุมเพื่อรอการเนรเทศตามที่เห็นสมควรก็ได้ทั้งนี้โดยให้ผู้ถูกสั่งเนรเทศนั้นมีประกันหรือมีทั้งประกันและหลักประกันหรือทำทัณฑ์บนไว้และให้บุคคล

ดังกล่าวมารายงานตณณสถานทีและตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนดแต่ระยะเวลาที่
กำหนดให้รายงานตณต้องไม่ห่างกันเกิน6เดือนต่อครั้ง" จากบทบัญญัติของ
มาตรา6แบ่งแยกการควบคุมออกเป็น3ประการดังนี้ 1.การควบคุมบุคคลต่างด้าวใน
ขณะที่ดำเนินการขอรับคำสั่งรัฐมนตรีเพื่อเนรเทศตามมาตรา6วรรคสองได้บัญญัติให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจจับกุมและควบคุมบุคคลต่างด้าว
ไว้โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการจับกุมและควบคุมมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 2.การควบคุมรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งให้เนรเทศบุคคลต่างด้าวแล้ว
ตามมาตรา6วรรคหนึ่งบัญญัติให้รัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายสั่ง
ให้จับกุมและควบคุมบุคคลต่างด้าวไว้จนกว่าจะได้จัดการให้เป็นคำสั่งเนรเทศ 3.การ
ควบคุมระหว่างที่รัฐมนตรีสั่งผ่อนผันให้ผู้ถูกสั่งเนรเทศไปประกอบอาชีพในที่แห่งใด
แห่งหนึ่ง การควบคุมทั้ง3ประการดังกล่าวข้างต้นมาตรา6ได้บัญญัติไว้แต่ต่างจากกัน
ในเรื่องการปล่อยชั่วคราวกล่าวคือมาตรา6วรรคสามเท่านั้นที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า
รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งผ่อนผันให้ส่งผู้ถูกสั่งเนรเทศไปประกอบอาชีพในที่แห่งใดแห่ง
หนึ่งแทนการควบคุมเพื่อรอการเนรเทศตามที่เห็นสมควรได้โดยให้ผู้สั่งเนรเทศนั้นมี
ประกันหรือมีทั้งประกันและหลักประกันหรือทัณฑ์บนไว้่นอกจากนี้แล้วไม่มี
บทบัญญัติให้มีการปล่อยชั่วคราวผู้ถูกสั่งเนรเทศหรือบุคคลต่างด้าวได้ไม่ว่าจะเป็นใน
ชั้นระหว่างรอคำสั่งเนรเทศของรัฐมนตรีหรือรอการจัดการให้เป็นไปตามคำสั่ง
เนรเทศของรัฐมนตรีก็ตามจึงมีข้อพิจารณาว่าทั้งสองกรณีนี้ผู้ถูกสั่งเนรเทศจะขอให้
ปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่และบุคคลใดมีอำนาจที่จะให้ปล่อยชั่วคราวผู้ถูกสั่งเนรเทศได้
การควบคุมบุคคลต่างด้าวไว้ในขณะที่ดำเนินการขอรับคำสั่งรัฐมนตรีเพื่อเนรเทศ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ควบคุมไว้โดยกฎหมายให้นำ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการจับกุมและควบคุม
มาใช้บังคับโดยอนุโลมคำว่าให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาว่าด้วยการจับกุมและควบคุมมาใช้บังคับโดยอนุโลมมีความหมายเพียงใดคำว่า

อนุโลมแสดงให้เห็นว่าให้นำมาใช้เท่าที่ใช้ได้เท่านั้นพระราชบัญญัติเนรเทศเป็นบทกฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการมิใช่กฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายตุลาการดำเนินการดังนั้นขั้นตอนที่เกี่ยวกับศาลแล้วจะไม่สามารถนำไปใช้ได้จึงไม่มีการฝากขังหรือคัดฟ้องต่อศาลเมื่อเป็นเช่นนี้ศาลจึงไม่มีอำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวบุคคลต่างด้าวได้และไม่น่าจะนำวิธีการปล่อยชั่วคราวอนุโลมใช้กับการควบคุมบุคคลต่างด้าวได้หากกฎหมายประสงค์จะให้มีการปล่อยชั่วคราวบุคคลต่างด้าวได้ก็น่าจะบัญญัติไว้ชัดเจนเช่นเดียวกับวรรคสามของมาตรา6ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เมื่อรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เนรเทศบุคคลต่างด้าวแล้วรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้จับกุมและควบคุมผู้นั้นไว้จึงไม่มีสิทธิที่จะให้ปล่อยชั่วคราวเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะการที่รัฐมนตรีมีคำสั่งเนรเทศนั้นแสดงว่าบุคคลต่างด้าวได้คุกคามต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหากปล่อยชั่วคราวไปก็เท่ากับให้โอกาสผู้ถูกสั่งเนรเทศไปกระทำการคุกคามซ้ำอีกเว้นแต่ว่ารัฐมนตรีอนุญาตให้ผู้ถูกสั่งเนรเทศไปทำงานโดยไม่มีโอกาสจะคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกก็สามารถปล่อยชั่วคราวได้ตามมาตรา6วรรคสามดังนั้นหากมีการฝ่าฝืนโดยให้มีการปล่อยชั่วคราวไปผู้ประกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกัน ข้อเท็จจริงในคดีนี้รัฐมนตรีได้มีคำสั่งเนรเทศบุคคลต่างด้าว4คนออกนอกราชอาณาจักรไทยฐานเป็นบุคคลอันไม่พึงปรารถนาจนตลอดชีวิต ดังนั้นโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนจึงไม่มีสิทธิและอำนาจที่จะให้ประกันผู้ถูกสั่งเนรเทศทั้ง4ไปดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อโจทก์กระทำโดยไม่มีอำนาจจำเลยซึ่งเป็นผู้ประกันผู้ถูกสั่งเนรเทศทั้ง4ไปจากโจทก์ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกัน หากตีความว่าตามมาตรา6วรรคหนึ่งว่ายังสามารถปล่อยชั่วคราวผู้ถูกสั่งเนรเทศได้ก็จะมีปัญหาตามมว่าบุคคลใดที่จะมีอำนาจสั่งให้มีการปล่อยชั่วคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีประกันและหลักประกันบุคคลใดผู้มีอำนาจทำสัญญาตามมาตรา6วรรคหนึ่งบัญญัติให้รัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายสั่งให้จับกุมและควบคุมบุคคลต่างด้าวไว้ดังนั้นบุคคลที่มีอำนาจ

ควบคุมก็คือรัฐมนตรีเว้นแต่รัฐมนตรีจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานเป็นผู้ควบคุมไว้
แทนในคดีนี้โจทก์เป็นผู้ควบคุมผู้ถูกสั่งเนรเทศทั้ง4แสดงว่ารัฐมนตรีได้มอบหมายให้
โจทก์เป็นผู้ควบคุมไว้แต่การมอบหมายให้ควบคุมไม่น่าจะรวมถึงการปล่อยชั่วคราว
ด้วยดังนั้นอำนาจในการสั่งปล่อยชั่วคราวหรือทำสัญญาประกันน่าจะเป็นหน้าที่ของ
รัฐมนตรีมากกว่าโจทก์ซึ่งเป็นตัวแทนเว้นแต่จะได้รับความว่ารัฐมนตรีได้มอบหมาย
อำนาจในการปล่อยชั่วคราวไว้ให้โจทก์ด้วยแต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่า
รัฐมนตรีได้มอบหมายให้โจทก์มีอำนาจปล่อยชั่วคราวได้ดังนั้นจำเลยจึงไม่น่าจะต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาประกัน ศิริชัย วัฒนโยธิน